



PUTUSAN
Nomor 1429 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUSTAR ALIAS MUHTAR**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali I, RT 03/RW 01, Desa Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang,
2. **SALIM ALIAS SALLIM ALIAS MUALLIM**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali I, RT 03/RW 01, Desa Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang,
3. **MUSLIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Keputih Tegal, Gang III Tembusan Nomor 13, RT 01/RW 08, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya,
4. **HAFILUDIN**, bertempat tinggal di Kmp. Semtorak, Desa Pangeran Gedduangan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan,
5. **MOHAMMAD HOLIL ALIAS MOH HOLIL**, bertempat tinggal di Jalan Perkutut, RT 01/RW 05, Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang,
6. **MASHUR ALIAS MASYHUR ALIAS MAHHUR**, bertempat tinggal di Rusunawa Tambora I, Twr Alt. VI/03, RT 01/RW 11, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,
7. **HOTIEJAH ALIAS HOTIJAH ALIAS HOTIDJAH ALIAS HOTIJEH**, bertempat tinggal di Jalan Petamburan V, RT 09/RW 08, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
8. **MOHAMMAD ALI ALIAS MOH ALI**, bertempat tinggal di Dusun Galisan, Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan,

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **RUMYATI**, bertempat tinggal di Dusun Semtorak, Desa Pangeran Geddungan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan,
10. **SUMIATI**, bertempat tinggal di Kmp. Semtorak, Desa Pangeran Geddungan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan,
11. **SUTIMAH**, bertempat tinggal di Kmp. Temor Lorong, Desa Kampao, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan,
12. **SATIMA ALIAS SATIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Item, RT 09/RW 07, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,
13. **MARU'I ALIAS MARUI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 15/RW 06, Desa Panyosogan, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan,
14. **SANIMAN ALIAS SNIMAN**, bertempat tinggal di Kmp. Semtorak, Desa Pangeran Geddungan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan,

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salim alias Mualim dahulu sebagai Penggugat II, sekarang Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 November 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG Cq BUPATI KABUPATEN SAMPANG**, beralamat di Jalan Jamaluddin Nomor 1A Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
2. **KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SAMPANG**, beralamat di Jalan Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Cq DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG**, beralamat di Jalan Rajawali Nomor 10, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
4. **KELURAHAN KARANG DALAM Cq LURAH KARANG DALAM**, beralamat di Jalan Kramat, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Harun Rasyid, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2019;
5. **KEPALA KANTOR BANK JATIM CABANG SAMPANG Cq KEPALA KANTOR KAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANK JATIM SAMPANG**, beralamat di Jalan Rajawali, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afandi dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menetapkan bahwa tanah sebagaimana yang terdapat dalam Petok D/atau Kohir Nomor 353, Persil Nomor 76, Kelas S.II, seluas 2.2800 ha/atau 22.800 m² atas nama Marhatib/Marhalal, yang terletak di Jl.

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang adalah hak milik Marhatib/Marhalal selaku orang tua dari Rosidi alias Sidi;

4. Menetapkan bahwa tanah sebagaimana yang terdapat dalam Petok D/atau Kohir Nomor 353, Persil Nomor 76, Kelas S.II, seluas 2.2800 ha/atau 22.800 m², yang semula atas nama Marhatib/Marhalal, yang telah beralih atas dasar waris ke dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 590, Persil Nomor 76, Kelas S.II, seluas 2.2800 ha/atau 22.800 m² atas nama SIDI, yang terletak di Jl. Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: tempat Parkir kendaraan roda dua RSUD Sampang/ atau tanah percaton (tanah Persil Nomor 77), halaman RSUD Sampang/atau tanah percaton (tanah persil Nomor 77), Desa Gunung Sekar dan rumah dinas Dokter RSUD Sampang/atau tanah percaton (tanah Persil Nomor 75);
- Sebelah Barat: rumah dinas Dokter RSUD Sampang/atau tanah percaton (tanah Persil Nomor 75), tanah H. Marsuki (tanah Persil No.72), tanah kuburan dan rumah H. Jumali (tanah Persil No.74);
- Sebelah Timur: DPU (Jl. Raya Rajawali Sampang);
- Sebelah Selatan: rumah H. Subroto (tanah Persil No.74);

adalah hak milik Rosidi alias Sidi selaku ahli waris/atau anak dari almarhum Marhatib/Marhalal;

5. Menetapkan bahwa tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 590, Persil Nomor 76, Kelas S.II, kurang lebih seluas 7.000 m² atas nama SIDI, yang terletak di Jl. Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang adalah hak milik dari Rosidi alias Sidi selaku ahli waris/atau anak dari almarhum Marhatib/Marhalal;
6. Menetapkan bahwa tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 590, Persil Nomor 76, Kelas S.II, kurang lebih seluas 7.000 m², yang telah dikuasai, ditempati dan

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2024



dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang dan Kantor Kas Rumah Sakit Umum Daerah Bank Jatim Sampang secara permanen oleh Para Tergugat tersebut merupakan sebagian dari tanah milik almarhum Rosidi alias Sidi, sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 590, Persil Nomor 76, Kelas S.II, seluas 2.2800 ha/atau 22.800 m² atas nama SIDI, yang terletak di Jl. Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;

7. Menetapkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris/atau anak dari almarhum Rosidi alias Sidi sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 590, Persil Nomor 76, Kelas S.II, kurang lebih seluas 7.000 m² atas nama Sidi, yang terletak di Jl. Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, menempati dan membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang dan Kantor Kas Rumah Sakit Umum Daerah Bank Jatim Sampang secara permanen diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Rosidi alias Sidi (semasa hidupnya) dan/atau Para Penggugat selaku ahli waris/atau anak dari almarhum Rosidi alias Sidi sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku ahli waris/atau anak dari almarhum Rosidi alias Sidi paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat selaku ahli waris/atau anak dari almarhum

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2024



Rosidi alias Sidi apabila terjadi kelalaian menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam tiap harinya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhitung 14 (empat belas) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan adanya penyerahan secara nyata kepada Para Penggugat;

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Sampang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) karena menyangkut penetapan waris bukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa gugatan tidak lengkap;
4. Letak dan batas obyek perkara tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampang telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Spg., tanggal 13 Mei 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.786.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 498/PDT/2020/PT.SBY., tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 November 2020, kemudian

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2024



terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 November 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Spg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 498/PDT/2020/PT.SBY., tanggal 5 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Spg., tanggal 13 Mei 2020;

Mengadili Sendiri

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah sebagaimana yang terdapat dalam Petok D/atau Kohir Nomor 353, Persil Nomor 78, Kelas S.11, seluas 2.2800 ha/atau 22 800 m² atas nama Marhatib/ Marhalal, yang terletak di Jl. Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang adalah hak milik Marhatib/Marhalal selaku orang tua dan Rosidi alias Sidi;
3. Menetapkan bahwa tanah sebagaimana yang terdapat dalam Petok D/atau Kohir Nomor 353, Persil Nomor 76, Kelas S.11, seluas 2.2800 ha/atau 22.800 m², yang semula atas nama Marhatib/ Marhalal, yang

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2024



telah beralih atas dasar waris ke dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 590, Persil Nomor 76, Kelas S.11, seluas 2.2800 ha/atau 22.800 m² atas nama SIDI. yang terletak di Jl. Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tempat parkir kendaraan roda dua RSUD Sampang/ atay tanah pecaton (tanah persil Nomor 77), halaman RSUD sampang/atau tanah pecaton (tanah persil Nomor 77), Desa Gunong Sekar dan rumah dinas Dokter RSUD Sampang/atau tanah percaton (tanah Persil Nomor 75),

Sebelah Barat : rumah dinas Dokter RSUD Sampang/atau tanah percaton (tanah Persil Nomor 75), tanah H. Idarsuki (tanah Persil Nomor 72), tanah kuburan dan rumah H. Jumali (tanah Persil Nomor 74),

Sebelah Timur : DPU (Jl. Raya Rajawali Sampang),

Sebelah Selatan : rumah H. Subroto (tanah Persil Nomor 74),

adalah hak milik Rosidi alias Sidi selaku ahli waris/atau anak dari almarhum Marhatib/Marhalal;

4. Menetapkan bahwa tanah sebagaimana yang terdapat dalam Petok D/atau Kohir Nomor 353, Persil Nomor 76, Kelas S.11, seluas 2.2800 ha/atau 22.800 m², yang semula atas nama Marhatib/Marhalal, yang telah beralih atas dasar waris ke dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 590, Persil Nomor 76, Kelas S.11, seluas 2.2800 ha/atau 22.800 m² atas nama SIDI yang terletak di Jl. Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tempat parkir kendaraan roda dua RSUD Sampang/atau tanah pecaton (tanah persil Nomor 77), halaman RSUD sampang/atau tanah pecaton (tanah persil Nomor 77), Desa Gunong Sekar dan rumah dinas

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2024



Dokter RSUD Sampang/atau tanah percaton (tanah Persil Nomor75),

Sebelah Barat : rumah dinas Dokter RSUD Sampang/atau tanah percaton (tanah Persil Nomor75), tanah H. Marsuki (tanah Persil Nomor 72), tanah kuburan dan rumah H. Jumali (tanah Persil Nomor 74),

Sebelah Timur : DPU (Jl. Raya Rajawali Sampang),

Sebelah Selatan: rumah H. Subroto (tanah Persil Nomor 74),

adalah hak milik Rosidi alias Sidi selaku ahli waris/atau anak dari almarhum Marhatib/Marhalal;

5. Menetapkan bahwa tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 590, Persil Nomor 76, Kelas S.11, kurang lebih seluas 7.000 m² atas nama Sibi yang terfetak di Jl. Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten adalah hak milik dari Rosidi alias Sidi selaku ahli waris/atau anak dari almarhum Marhatib/Marhalal;
6. Menetapkan bahwa tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 590, Persil Nomor 76, Kelas S.11, kurang lebih seluas 7.000 m², yang telah dikuasai, ditempati dan dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang dan Kantor Kas Rumah Sakit Umum Daerah Bank Jatim Sampang secara permanen oleh Para Tergugat tersebut merupakan sebagian dari tanah milik almarhum Rosidi alias Sidi, sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pendaftaran Huruf C No. 590, Persil No. 76, Kelas S.11, seluas 2.2800 ha/atau 22.800 m² atas nama Sidi, yang terletak di Jl. Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
7. Menetapkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris /atau anak dari almarhum ROSIDI alias SIDI sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 590, Persil Nomor 76, Kelas S.11, kurang lebih seluas 7.000 m² atas nama Sidi, yang terletak di Jl. Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2024



8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, menempati dan membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang secara permanen di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Rosidi alias Sidi (semasa hidupnya) dan/atau Para Penggugat selaku ahli waris/atau anak dari almarhum Rosidi alias Sidi sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya agar segera mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku ahli waris/atau anak dari almarhum Rosidi alias Sidi paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat selaku ahli waris/atau anak dari almarhum Rosidi alias Sidi apabila terjadi kelalaian menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam tiap harinya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhitung 14 (empat belas) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan adanya penyerahan secara nyata kepada Para Penggugat;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Subsida:
Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2024



Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas obyek sengketa karena alas hak yaitu Soerat Padjak Boemi Nomor 353, Persil Nomor 76, kelas S.II luas 2.280 ha atas nama P.Marhatib/Marhalal dan Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor 590, Persil Nomor 76, kelas II luas 2.280 ha atas nama Sidi adalah bukan bukti sah kepemilikan atas tanah;
- Bahwa sebaliknya Tergugat I, II, III, dan IV telah dapat membuktikan dalil bantahannya berdasarkan alas hak otentik berupa Sertifikat Hak Pakai dengan Nomor 00028 Tahun 2019 dimana Sertifikat Hak Pakai dengan Nomor 00028 Tahun 2019 telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis dalam buku tanah sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MUSTAR ALIAS MUHTAR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MUSTAR ALIAS MUHTAR**, 2. **SALIM ALIAS SALLIM ALIAS MUALLIM**, 3. **MUSLIMAH**, 4. **HAFILUDIN**, 5. **MOHAMMAD HOLIL ALIAS MOH HOLIL**, 6. **MASHUR ALIAS MASYHUR ALIAS MAHHUR**, 7. **HOTIEJAH ALIAS HOTIJAH ALIAS HOTIDJAH ALIAS HOTIJEH**, 8. **MOHAMMAD ALI ALIAS MOH ALI**, 9. **RUMYATI**, 10. **SUMIATI**, 11. **SUTIMAH**, 12. **SATIMA ALIAS SATIMAH**, 13. **MARU'I ALIAS MARUI** dan 14. **SANIMAN ALIAS SNIMAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)